

नेपालको संविधान - पूर्ण अध्ययन नोट

भाग १, २, ३, ४, ५, २०, २५ का सबै धाराहरू र ९ वटै अनुसूचीहरू (उपधारा सहित)

भाग-१: प्रारम्भिक (धारा १ देखि ९ सम्मका सबै धाराहरू)

धारा १ - ९

धारा १: संविधान मूल कानून

- उपधारा (१):** यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।
- उपधारा (२):** संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

धारा २: सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता

- नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ ।

धारा ३: राष्ट्र

- बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा आबद्ध नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।

धारा ४: नेपाल राज्य

- उपधारा (१):** नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । (स्पष्टीकरण: 'धर्मनिरपेक्ष' भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ) ।
- उपधारा (२):** नेपालको क्षेत्र संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र र पछि प्राप्त हुने क्षेत्र हुनेछ ।

धारा ५: राष्ट्रिय हित

- नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमा सुरक्षा आदि राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुन् ।

धारा ६: राष्ट्रभाषा

- नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।

धारा ७: सरकारी कामकाजको भाषा

- उपधारा (१):** देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।
- उपधारा (२):** प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
- उपधारा (३):** भाषा सम्बन्धी अन्य विषय भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

धारा ८: राष्ट्रिय झण्डा

- उपधारा (१):** सिम्रिक रङको भुईँ, गाढा नीलो रङको किनारा भएको दुई त्रिभुज अलिकति परेको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो रूप र तल्लो भागमा बारहा कोण भएको सूर्यको सेतो रूप अंकित झण्डा ।
- उपधारा (२):** झण्डा बनाउने तरिका अनुसूची-१ मा छ ।

धारा ९: राष्ट्रिय गान आदि

- उपधारा (१):** राष्ट्रिय गान अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिम ।
- उपधारा (२):** निशान छाप अनुसूची-३ मा उल्लेख भए बमोजिम ।
- उपधारा (३):** राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाय र राष्ट्रिय चरा डाँफे हुनेछ ।

भाग-२: नागरिकता (धारा १० देखि १५ सम्मका सबै धाराहरू)

धारा १० - १५

धारा १०: नागरिकताबाट बञ्चित नगरिने

- उपधारा (१):** कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन ।
- उपधारा (२):** नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ११: नेपाली नागरिक ठहर्ने (सबै उपधाराहरू)

- उपधारा (१):** संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नागरिकता प्राप्त गरेका र यस धारा बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति ।
- उपधारा (२):** (क) बाबु वा आमा वंशजको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नागरिक ठहर्ने । (ख) जन्म हुँदाका बखत बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेको व्यक्ति ।
- उपधारा (३):** जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने वंशजको नागरिकता पाउने ।
- उपधारा (४):** नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको नाबालक बाबु वा आमा पत्ता नलागेसम्म वंशजको नागरिक मानिने ।
- उपधारा (५):** नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बासस्थान भएको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता दिइने ।
- उपधारा (६):** नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानून बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने ।

धारा १२: वंशजको आधार तथा लैङ्गिक पहिचान

- बाबु वा आमाको नामबाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकताको प्रमाण-पत्र प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

धारा १३: नागरिकता प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति

- नागरिकता प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

धारा १४: गैरआवासीय नेपाली नागरिकता

- सार्क सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशको नागरिकता लिएका साबिकका नेपाली वा उनका सन्तानलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नागरिकता दिन सकिने ।

धारा १५: नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

- प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने र अन्य विवरण सङ्घीय कानून बमोजिम हुने ।

भाग-३: मौलिक हक र कर्तव्य (धारा १६ देखि ४८ सम्मका सबै ३३ धाराहरू)

धारा १६ – ४८

धारा १६: सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक

- उपधारा (१):** प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ । **उपधारा (२):** कसैलाई मृत्युदण्ड दिने कानून बनाइने छैन ।

धारा १७: स्वतन्त्रताको हक

- उपधारा (१):** कानून बमोजिम बाहेक व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट बञ्चित नगरिने ।
- उपधारा (२):** (क) विचार र अभिव्यक्ति, (ख) विनाहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने, (ग) सङ्घसंस्था खोल्ने, (घ) राजनीतिक दल खोल्ने, (ङ) नेपालभर आवतजावत र बसोबास गर्ने, (च) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता ।

धारा १८: समानताको हक

- उपधारा (१):** सबै नागरिक कानूनका दृष्टिमा समान । **उपधारा (२):** धर्म, वर्ण, जात, लिङ्गका आधारमा भेदभाव नगरिने । **उपधारा (३):** सकारात्मक विभेद (विशेष व्यवस्था) गर्न सकिने । **उपधारा (४) & (५):** समान कामका लागि समान पारिश्रमिक र पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको समान हक ।

धारा १९: सञ्चारको हक

- पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने, छापाखाना बन्द वा जफत नगरिने, सञ्चार साधनको अवरुद्ध नगरिने ।

धारा २०: न्याय सम्बन्धी हक

- सूचना पाउने हक, पक्राउ परेको २४ घण्टाभित्र अदालत पेश गर्नुपर्ने, दोहोरो खतराको निवारण ।

धारा २१: अपराध पीडितको हक

- अपराध पीडितलाई सूचना पाउने र सामाजिक पुनर्स्थापन तथा क्षतिपूर्ति पाउने हक ।

धारा २२: यातना विरुद्धको हक

- पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना नदिइने ।

धारा २३: निवारक नजरबन्द विरुद्ध

- कानून विपरीत नजरबन्दमा नराखिने, परिवारलाई तुरुन्त सूचना दिनुपर्ने ।

धारा २४: छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्ध

- छुवाछूत प्रथा पूर्ण निषेध, सार्वजनिक/निजी स्थानमा भेदभाव गर्न नपाइने, गम्भीर अपराध मानिने ।

धारा २५: सम्पत्तिको हक

- सम्पत्ति आर्जन, भोग, बेचबिखनको हक । सार्वजनिक हित बाहेक अधिग्रहण नगरिने ।

धारा २६: धार्मिक स्वतन्त्रताको हक

- धर्ममा आस्था राख्ने, पालन र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता । धर्म परिवर्तन गराउन नपाइने ।

धारा २७: सूचनाको हक

- आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक ।

धारा २८: गोपनीयताको हक

- जीव, घर, सम्पत्ति, कागजात, पत्राचार र चरित्रको गोपनीयता अनतिक्रम्य हुने ।

धारा २९: शोषण विरुद्धको हक

- प्रथा, परम्पराका नाममा शोषण नगरिने, बेचबिखन, कमैया/कमलरी/दास बनाउन नपाइने ।

धारा ३०: स्वच्छ वातावरणको हक

- स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने, वातावरणीय विनाशबाट क्षतिपूर्ति पाउने ।

धारा ३१: शिक्षा सम्बन्धी हक

- आधारभूत शिक्षामा पहुँच, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यमिक निःशुल्क ।

धारा ३२: भाषा र संस्कृतिको हक

- आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति संरक्षण र संवर्धन गर्ने, मातृभाषामा शिक्षा पाउने ।

धारा ३३: रोजगारको हक

- रोजगारको छनोट गर्न पाउने, बेरोजगारी भत्ता सङ्घीय कानून बमोजिम हुने ।

धारा ३४: श्रमको हक

- उचित श्रम अभ्यास, उचित पारिश्रमिक, ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजीको हक ।

धारा ३५: स्वास्थ्य सम्बन्धी हक

- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने ।

धारा ३६: खाद्य सम्बन्धी हक

- खाद्य सम्बन्धी हक, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने ।

धारा ३७: आवासको हक

- उपयुक्त आवासको हक, कानून बमोजिम बाहेक बासस्थानबाट हटाइने छैन ।

धारा ३८: महिलाको हक

- समान वंशान्सगत हक, सुरक्षित मातृत्व, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी हक ।

धारा ३९: बालबालिकाको हक

- नामकरण, जन्मदर्ता, पालनपोषण, बालश्रम र बालविवाह विरुद्धको हक, बाल न्याय ।

धारा ४०: दलितको हक

- समानुपातिक सहभागिता, निःशुल्क शिक्षा, परम्परागत पेशाको संरक्षण, जग्गा र आवासको व्यवस्था ।

धारा ४१: ज्येष्ठ नागरिकको हक

- विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

धारा ४२: सामाजिक न्यायको हक

- अग्रगामी रूपान्तरणका लागि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक ।

धारा ४३: सामाजिक सुरक्षाको हक

- अशक्त, असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक ।

धारा ४४: उपभोक्ताको हक

- गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने, गुणस्तरहीन वस्तुबाट क्षतिपूर्ति पाउने ।

धारा ४५: देश निकाला विरुद्धको हक

- कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन ।

धारा ४६: सवैधानिक उपचारको हक

- मौलिक हकको प्रचलनका लागि धारा १३३ वा १४४ बमोजिम उपचार पाउने हक ।

धारा ४७: मौलिक हकको कार्यान्वयन

- यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्र कानून बनाइसक्नु पर्ने ।

धारा ४८: नागरिकका कर्तव्य

- (क) राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, (ख) संविधान र कानूनको पालना गर्नु, (ग) राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, (घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु ।

धारा ४९: मार्गनिर्देशनको रूपमा रहने

- यस भागमा उल्लिखित निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशनको रूपमा रहनेछन्।

धारा ५०: निर्देशक सिद्धान्तहरू

- उपधारा (१) राजनीतिक उद्देश्य, उपधारा (२) सामाजिक/सांस्कृतिक उद्देश्य, उपधारा (३) आर्थिक उद्देश्य, उपधारा (४) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध।

धारा ५१: राज्यका नीतिहरू (क देखि ठ सम्मका १३ वटा नीतिहरू)

- (क) राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा, (ख) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था, (ग) सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण, (घ) अर्थ, उद्योग र वाणिज्य, (ङ) कृषि र भूमिसुधार, (च) विकास, (छ) प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण र उपयोग, (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता, (झ) श्रम र रोजगार, (ञ) न्याय र दण्ड व्यवस्था, (ट) पर्यटन, (ठ) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति।

धारा ५२: राज्यको दायित्व

- नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, मौलिक हकको संरक्षण र सम्बर्धन गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ।

धारा ५३: प्रतिवेदन पेश गर्ने

- नेपाल सरकारले निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले संसदमा पेश गराउने।

धारा ५४: अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था

- निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सङ्घीय संसदमा एक समिति रहनेछ।

धारा ५५: अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने

- यस भागमा लेखिएका विषय कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने।

धारा ५६: राज्यको संरचना

- उपधारा (१): मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ।
- उपधारा (२): राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्नेछन्।
- उपधारा (३) - (६): प्रदेशको रचना (अनुसूची ४), स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने, विशेष/संरक्षित/स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने।

धारा ५७: राज्यशक्तिको बाँडफाँड

- उपधारा (१): सङ्घको अधिकार (अनुसूची-५), उपधारा (२): प्रदेशको अधिकार (अनुसूची-६), उपधारा (३): सङ्घ-प्रदेश साझा अधिकार (अनुसूची-७), उपधारा (४): स्थानीय तहको अधिकार (अनुसूची-८), उपधारा (५): तीनै तहको साझा अधिकार (अनुसूची-९)।

धारा ५८: अविशिष्ट अधिकार

- अनुसूची ५ देखि ९ मा उल्लेख नभएको विषयमा कानून बनाउने र कार्य गर्ने अधिकार सङ्घ (नेपाल सरकार) मा रहनेछ।

धारा ५९: आर्थिक अधिकारको प्रयोग

- तीनवटै तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कर लगाउने, बजेट बनाउने र प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड गर्ने।

धारा ६०: राजस्व स्रोतको बाँडफाँड

- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँड विस्तृत रूपमा समन्यायिक आधारमा गरिने, वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान सम्बन्धी व्यवस्था।

धारा २३१: सङ्घ र प्रदेशको कार्यपालिकीय सम्बन्ध

- राष्ट्रिय हित र समन्वयका लागि निर्देशन दिन सक्ने ।

धारा २३२: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध

- सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित ।

धारा २३३: प्रदेश-प्रदेश बीचको सम्बन्ध

- कानूनी र न्यायिक निर्णय कार्यान्वयनमा परस्पर सहयोग गर्ने ।

धारा २३४: अन्तर प्रदेश परिषद्

- प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने ।

धारा २३५: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय

- सङ्घीय संसदले समन्वयका लागि कानून बनाउने ।

धारा २३६: अन्तर-प्रदेश व्यापार

- व्यापार वा ओसारपसारमा कुनै कर वा बाधा पुऱ्याउन नपाइने ।

धारा २३७: सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा असर नपर्ने

- यस भागका कुनै कुराले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा असर पुऱ्याउने छैन ।

धारा २४८: आयोगको गठन र नियुक्ति

- अध्यक्ष र ४ जना सदस्य । संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ६ वर्षका लागि नियुक्ति । पुन नियुक्ति नहुने ।

धारा २४९: काम, कर्तव्य र अधिकार

- मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्धन । उल्लङ्घनमा छानबिन, अनुसन्धान, क्षतिपूर्ति र मुद्दा चलाउन सिफारिस ।

अनुसूची	विषय / शीर्षक	सम्बन्धित धारा र मुख्य विवरण
अनुसूची-१	नेपालको राष्ट्रिय झण्डा	धारा ८ (२) सँग सम्बन्धित । झण्डा बनाउने गणितीय/ज्यामितीय तरिका ।
अनुसूची-२	नेपालको राष्ट्रिय गान	धारा ९ (१) सँग सम्बन्धित ("सयौं थुँगा फूलका हामी...").
अनुसूची-३	नेपालको निशान छाप	धारा ९ (२) सँग सम्बन्धित । नेपालको अधिकारिक प्रतीक चिन्ह ।
अनुसूची-४	प्रदेश र सम्बन्धित जिल्लाहरू	धारा ५६ (३) सँग सम्बन्धित । ७ वटा प्रदेश र ७७ वटा जिल्ला ।
अनुसूची-५	सङ्घको अधिकारको सूची	धारा ५७ (१) र १०९ सँग सम्बन्धित । ३५ वटा अधिकारहरू (सेना, परराष्ट्र, मुद्रा आदि) ।
अनुसूची-६	प्रदेशको अधिकारको सूची	धारा ५७ (२) र १९७ सँग सम्बन्धित । २१ वटा अधिकारहरू (प्रदेश प्रहरी, प्रदेश बैङ्क आदि) ।
अनुसूची-७	सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार	धारा ५७ (३), १०९ र १९७ सँग सम्बन्धित । २५ वटा अधिकारहरू (फौजदारी कानून, औषधि आदि) ।
अनुसूची-८	स्थानीय तहको अधिकारको सूची	धारा ५७ (४) र २२६ सँग सम्बन्धित । २२ वटा अधिकारहरू (नगर प्रहरी, आधारभूत शिक्षा आदि) ।
अनुसूची-९	तीनै तहको साझा अधिकार	धारा ५७ (५), १०९, १९७ र २२६ सँग सम्बन्धित । १५ वटा अधिकारहरू (सहकारी, खेलकुद आदि) ।